

Le multiutility devono pagare il CUP



Pratica Amministrativa | 4 novembre 2024 | n. 1 | di **Alessandro Merciarì**

Una recente sentenza della Corte Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna ci invita ad affrontare un tema di grande rilevanza che coinvolge tutte le aziende che nel nostro Paese erogano i pubblici servizi. In particolare la lettura del dispositivo porta a rivalutare la posizione delle cosiddette Multiutility, in qualità di soggetti passivi del CUP, ancorché partecipate dagli stessi enti locali a cui prestano la propria attività dedicata all'erogazione di servizi pubblici.

Queste aziende, che possono essere a capitale pubblico, misto o totalmente privato, in diverse occasioni, anche del recente passato, hanno rivendicato il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi utili a detto loro, a beneficiare dell'esenzioni dal pagamento del Canone Unico in relazione alle occupazioni realizzate nell'esercizio della loro speciale attività.

In Italia queste società sono in grado di offrire agli utenti più servizi pubblici, nell'ambito dell'energia elettrica, gas, acqua, gestione dei rifiuti e talvolta servizi di telecomunicazione. Settori di rilevanza strategica che le hanno portate a gestire milioni di utenze distribuite su tutto il territorio nazionale. Per questo, oggi assume grande rilevanza la sentenza in commento.

I giudici della XIII sezione della Corte Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con la sentenza n.526/2024 depositata lo scorso 10 giugno, si esprimono sulla loro soggettività passiva, respingendo l'appello proposto da una delle principali società presenti nel panorama italiano, in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla CTP di Rimini nella quale venivano confermati due avvisi di accertamento emessi per il recupero della TOSAP (il prelievo per le occupazioni di suolo pubblico in vigore fino al 2020) per la presenza sulle strade comunali di cassonetti dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Con l'odierna disamina concentreremo l'attenzione sulle motivazioni di merito che hanno portato i giudici a respingere l'appello, valutando quanto osservato dalla corte, non solo in prospettiva del servizio di raccolta rifiuti ma in generale per tutti i pubblici servizi erogati nei contesti comunali per l'esecuzione dei quali sono previste occupazioni realizzate con infrastrutture dedicate.

Il pensiero corre subito alle diverse ipotesi di occupazioni soggette allo speciale canone di cui al comma 831 della L. 160/2019, in base al quale le società che erogano i servizi di rete, in qualunque modo organizzate, sono tenute al pagamento del Canone Unico.

È importante subito specificare che quanto deciso dai giudici in materia di TOSAP viene riflesso nell'attuale prelievo CUP, per effetto della perfetta sovrapposizione delle ipotesi di esenzione oggetto del giudizio; osservazione che peraltro hanno fatto gli stessi giudici.

È in particolare il quinto punto della sentenza su cui concentreremo l'attenzione, quello dedicato al merito, nel quale i giudici osservano come la complessità tecnica crescente della raccolta dei rifiuti abbia comportato la esternalizzazione del servizio a società specializzate. Per questo, evidenziano come la questione sull'applicazione del tributo/canone non si sarebbe posta con una gestione diretta del servizio da parte del Comune.

In questo senso la corte scrive: *“Il legislatore tributario - in ritardo rispetto al fenomeno di cui si è detto - non ha regolato tali ipotesi di concessione di gestione a società di capitali tecnicamente attrezzate, generalmente con affidamenti in house plurisoggettivi (cioè da parte di più enti pubblici); di talché attività identiche - le attività di raccolta rifiuti - non sono esentate dal punto di vista oggettivo, in via unitaria; quanto, piuttosto, con esenzioni puntuali.”*

Ecco quindi che la decisione sul merito dell'assoggettamento alla tassa, o al canone, deve derivare da un'analisi normativa di stretto diritto, andando cioè a ricercare una eventuale ipotesi di esenzione tra quelle disposte dalla Legge.

Sull'argomento trattato dalla Corte Regionale, le ipotesi di esenzione, in riferimento alla TOSAP, si leggevano all'articolo 49, primo comma, lettera a) e lettera e) del decreto legislativo 507 del 1993, oggi invece, le stesse ipotesi, scritte con un fedele copia e incolla, si leggono, in materia di CUP, al comma 833 lettera a) e alla lettera d) della Legge 160/2019.

Il testo delle due normative, D.Lgs 507/93 e Legge 160/2019, prevede:

1. *“le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;”*
2. *“le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;”*

La prima ipotesi di esenzione non è in alcun modo applicabile alla società Multiutility proponente l'appello, e in generale alle società incaricate dell'erogazione dei servizi pubblici, pur se l'attività svolta è di competenza, o a favore, di uno degli enti territoriali elencati nella norma. Manca quindi il requisito soggettivo richiesto dalla Legge al soggetto che effettua l'occupazione con impianti o infrastrutture. Per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria: *“Pertanto, per il principio della elencazione delle esenzioni in guisa tassativa, tale ipotesi non è qui applicabile.”*

In relazione invece alla seconda ipotesi di esenzione è necessario che nella convenzione, che regola il rapporto tra l'ente locale e la società affidataria, sia espressamente prevista la devoluzione gratuita a favore dell'ente, al termine del contratto di servizio. Su questo tema i giudici scrivono: *“Il punto è che, nella convenzione di cui si è detto (in particolare articolo 34 e 35, convenzione come a documento 1 di parte ricorrente in primo grado) non è prevista alcuna devoluzione gratuita al comune.*

La devoluzione gratuita non è prevista. Anche in questo caso, la devoluzione gratuita va intesa in senso letterale: gratuito vuol dire gratuito; al comune vuol dire al comune, non ad altri soggetti. Il tutto, appunto, per la natura tassativa delle ipotesi di esenzione.”

Concetto oltremodo chiaro e lineare. Se non si realizza quindi esattamente la condizione posta alla base dell'ipotesi di esenzione (la devoluzione gratuita a favore del Comune o della Provincia), questa non potrà in alcun modo trovare applicazione in riferimento alle occupazioni realizzate dalla società multiutility per mezzo dei cassonetti raccogli rifiuti dislocati sul territorio per la raccolta dei rifiuti urbani.

I giudici, nel sostenere questa posizione, e precisando proprio il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione devono sempre essere di stretta interpretazione, richiamano la giurisprudenza formatasi in passato citando tra le altre le sentenze di Corte di Cassazione n.11175 del 2004, n.14424 del 2010, n.15247 del 2015, n.11687 del 2017, n.25300 del 2017, n.19693 del 2018, n.34591 del 2021.

La vicenda, che ha visto protagonista un Comune della riviera romagnola, deve richiamare l'attenzione di tutti gli enti locali nel verificare all'interno delle convenzioni stipulate con le società preposte al servizio di raccolta rifiuti, l'eventuale devoluzione gratuita dei cassonetti al termine della concessione, quale unica ipotesi percorribile di esenzione. Viceversa, sarà doveroso da parte dei soggetti attivi del Canone Unico, ovvero Comuni, Province e Città Metropolitane, andare a richiedere il pagamento del CUP per le occupazioni realizzate nei rispettivi territori di competenza.

Nel contempo, sarà utile considerare la tematica anche per le occupazioni realizzate dalle aziende che erogano i cosiddetti servizi di rete. Pensiamo alle stesse multiutility che distribuiscono i servizi luce e gas, ma anche ai gestori del servizio idrico Integrato, società specializzate nel settore di erogazione acqua potabile e allacci fognari, il cui capitale sociale vede quasi sempre la partecipazione degli stessi enti locali serviti. Ebbene queste aziende, che gestiscono il ciclo idrico in convenzione con l'Autorità d'Ambito Territoriale, anche qualora il loro capitale sociale fosse interamente pubblico, non possono beneficiare di nessuna delle ipotesi di esenzione stabilite dal Legislatore, in quanto carenti sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo.

La natura della rete stessa, comporta a carico di chi eroga il servizio, a qualunque titolo la conduca, il pagamento del canone disciplinato al comma 831 della Legge 160/2019. Canone, lo ribadiamo, voluto dal Legislatore a carico delle aziende che erogano pubblici servizi, tra cui viene richiamato espressamente anche il servizio di erogazione dell'acqua potabile.

Il tutto indipendentemente dalla proprietà della stessa rete idrica che, in base all'attuale normativa, deve essere pubblica e data in uso al gestore del servizio. È evidente quindi come non potrà mai trovare applicazione l'esenzione oggi fissata alla lettera d) del comma 833, non essendo possibile, al termine della concessione, procedere ad alcuna devoluzione gratuita a favore dell'ente da parte del gestore, trattandosi già di impianti di proprietà pubblica.

Inoltre, salvo l'ipotesi in cui il servizio idrico sia gestito in economia direttamente dal comune, non potrà mai trovare applicazione l'esenzione prevista alla lettera a) del comma 833 in quanto le aziende che gestiscono il servizio idrico integrato, non sono espressamente elencate tra gli enti beneficiari dell'agevolazione, come peraltro recentemente ricordato anche dalla Corte dei Conti in una sentenza emessa dalla sezione del Piemonte.

Secondo i giudici contabili, le norme di agevolazione o di esenzione da una debenza tributaria o patrimoniale non consentono mai una loro interpretazione analogica ed estensiva. In particolare, nella sua analisi la Corte dei Conti, suddivide le ipotesi richiamate nella lettera "a" del comma 833 in due casistiche: quelle realizzate da Stato ed enti territoriali, da applicare sempre in tutti i contesti istituzionali, e quelle realizzate da enti religiosi ed enti pubblici non commerciali i cui benefici operano esclusivamente nell'alveo delle limitazioni normative riconducibili rispettivamente alle occupazioni necessarie per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato o a quelle funzionali alla realizzazione di finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali e di ricerca scientifica. Ipotesi e caratteristiche che non ritroviamo nelle aziende che erogano i servizi di acqua potabile e allaccio alla fognatura.

In conclusione, la sentenza della CGT dell'Emilia Romagna, diventa un utile strumento per andare a valutare tutte quelle situazioni in cui vi sono occupazioni di suolo pubblico soggette al pagamento del Canone Unico realizzate da aziende multiutility, a capitale pubblico, misto o privato, specializzate nell'erogazione di pubblici servizi.